

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1008/2543

นาย มงคล รุ่งรัตน์
บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 156

การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมย่อมมีผล
ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 156 สัญญา
ประกันภัยรถยนต์ย่อมถือเอาตัวรถยนต์เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ซึ่งจำเลยผู้รับ
ประกันภัยออกให้แก่โจทก์ ระบุรายการรถยนต์ที่เอาประกันภัยตรงกับรายการจดทะเบียน
รถยนต์ของโจทก์และจำเลยมิได้โต้แย้งว่าโจทก์มีรถยนต์คันอื่นอีก
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังเป็นเพียงรายละเอียด
เกี่ยวกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย เมื่อโจทก์ขอแก้หมายเลขทะเบียน
หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังของรถยนต์ที่เอาประกันภัยให้ถูกต้อง แม้
ขอแก้ไขภายหลังเกิดอุบัติเหตุแล้ว จำเลยก็แก้ไขให้ทุกรายการ การทำสัญญา
รับประกันภัยของจำเลยจึงมิใช่เป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญในตัวทรัพย์สินซึ่งเป็น
วัตถุแห่งนิติกรรมไม่ตกเป็นโมฆะ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน - 1388
นนทบุรีของโจทก์มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงวันที่ 28

กุมภาพันธ์ 2536 เมื่อกลางเดือนกันยายน 2535 นายประวิทย์จงบริบูรณ์ พนักงาน
ขับรถของโจทก์ได้ขับรถยนต์คันที่เอาประกันกลับจากจังหวัดอุดรดิตถ์มีสุนัขวิ่งตัด
หน้า รถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำได้รับความเสียหายโจทก์นำรถยนต์ไปซ่อมโดยจำเลย
เป็นผู้ตกลงค่าซ่อมกับผู้ซ่อมเป็นเงิน 80,000 บาท แต่เมื่อช่างซ่อมเสร็จแล้ว จำเลย
ไม่ชำระค่าซ่อมอ้างว่าไม่ได้รับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ โจทก์ซื้อรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ย - 1388 นนทบุรีจากบริษัทโตโยต้านนทบุรีผู้จำหน่ายโตโยต้า
จำกัด แต่ผู้ขายแจ้งหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังแก่ผู้รับประกันภัยราย
แรกคลาดเคลื่อนโดยแจ้งหมายเลขของรถคันอื่น เมื่อโจทก์นำรถยนต์มาเอาประกัน
ภัยต่อจำเลยได้นำหลักฐานเดิมมามอบให้จำเลยเป็นเหตุให้ตัวเลขในตารางกรมธรรม์
คลาดเคลื่อน โจทก์เพ่งทราบดีว่าหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังและตัวอักษรนำ
หน้าหมายเลขทะเบียนคลาดเคลื่อนไปต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ขอให้บังคับจำเลย
ชำระเงิน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยรับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียนม - 1388
นนทบุรี หมายเลขเครื่องยนต์ 2 แอล - 2037814 หมายเลขตัวถังแอลเอ็น 56 -
0180332 ไว้จากโจทก์ตามที่บันทึกไว้ในตารางกรมธรรม์ ไม่ใช่รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ย - 1388 นนทบุรี หมายเลขเครื่องยนต์ 2 แอล - 2037641 หมายเลขตัว
ถังแอลเอ็น 56 - 0180425 หลังจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้ว โจทก์จึงมาขอแก้
หมายเลขทะเบียนหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง จำเลยสำคัญผิดในตัว
ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆะเพราะ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ค่าซ่อมค่าอะไหล่รวมแล้วไม่เกิน
20,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสน
บาท จึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง คงฎีกาได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งในการ
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัย
จากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
238 ประกอบมาตรา 247 ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์
หมายเลขทะเบียน น ย - 1388 นนทบุรีที่เกิดอุบัติเหตุตามรายการจดทะเบียนรถยนต์
เอกสารหมาย จ.1 โจทก์ทำสัญญาประกันภัยกับจำเลยโดยกรมธรรม์ประกันภัยที่
จำเลยออกให้แก่โจทก์ระบุไว้ รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - 1388
นนทบุรี กับระบุหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังคลาดเคลื่อนไปตาม
กรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งโจทก์พิสูจน์ได้ว่าเป็นเพราะผู้ขายรถยนต์
ให้แก่โจทก์แจ้งผิดมาตั้งแต่ทำสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยรายแรก ที่จำเลย
ฎีกาว่าจำเลยรับประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนหมายเลขเครื่องยนต์และ
หมายเลขตัวถังไม่ตรงกับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากผู้ขายรถยนต์ให้โจทก์แจ้ง
หมายเลขดังกล่าวผิดพลาด ถือว่าจำเลยแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในตัวทรัพย์ซึ่งเป็น
สาระสำคัญแห่งนิติกรรม สัญญาประกันภัยจึงตกเป็นโมฆะนั้น พิเคราะห์แล้วเห็น

ว่าการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมอันจะมีผลให้นิติกรรมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 156 นั้น จะต้องเป็นการสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม โดยการทำสัญญาประกันภัยรถยนต์นั้นถือเอาตัวรถยนต์เป็นสาระสำคัญ ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งจำเลยผู้รับประกันภัยออกให้แก่โจทก์ ได้ระบุรายการรถยนต์ที่โจทก์เอาประกันภัย คือ รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นปี ค.ศ. 1989 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบบตัวถังนั่งสองแถวและเป็นรถยนต์ 4 ล้อตรงกับรายการจดทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน น ย - 1388 นนทบุรีตามเอกสารหมายเลข 1 ของโจทก์ และจำเลยมิได้โต้แย้งว่าโจทก์มีรถยนต์คันอื่นอีก กรณีเช่นนี้จึงมิใช่การสำคัญผิดในตัวรถยนต์ที่โจทก์เอาประกันภัยว่าไม่ใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน น ย - 1388 นนทบุรีของโจทก์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังเป็นเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย แม้จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยคลาดเคลื่อนไปก็ไม่ใช่สิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ ดังจะเห็นได้จากเมื่อโจทก์ขอแก้หมายเลขทะเบียนหมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังของรถยนต์ที่เอาประกันภัยให้ถูกต้อง แม้เป็นการขอแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว จำเลยก็จัดการแก้ไขให้ทุกรายการโดยนายไพบุลย์ พานิชชีวะ กรรมการผู้อำนวยการของจำเลยเป็นผู้ลงชื่อในเอกสารแก้รายการรถยนต์ตามเอกสารหมายเลข 3 การทำสัญญารับประกันภัยของจำเลยตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 จึงมิใช่การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์และจำเลยไม่ตกเป็นโมฆะและคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาว่า การแจ้งหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังคลาดเคลื่อนไปเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์หรือไม่ตามที่จำเลยฎีกาอีก เพราะไม่มีผลทำให้ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยของจำเลยเปลี่ยนแปลงไป ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

(สมศักดิ์ เนตรมัย-ระพินทร บรรจงศิลป-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>